

1500521-65.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia dos Santos Sillas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2003553/2020 - 28º D.P. FREGUESIA DO O, 9345419 - 28º D.P. FREGUESIA DO O, 32/20/128 - 28º D.P. FREGUESIA DO O, 2003553 - 28º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500521-65.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500521-65.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2003553/2020 - 28º D.P. FREGUESIA DO O, 9345419 - 28º D.P. FREGUESIA DO O, 32/20/128 - 28º D.P. FREGUESIA DO O, 2003553 - 28º D.P. FREGUESIA DO O, 32/20/128 - 28º D.P. FREGUESIA DO O

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DAVID DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia dos Santos Sillas

Vistos.

LUCAS DAVID DA SILVA foi condenado à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 183 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A Defensoria Pública se manifestou no sentido de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa (fls. 154) e o Ministério Público concordou com o pleito (fls. 160/161).

É a síntese do necessário.

De fato, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa do Estado no presente caso. Vejamos.

Considerando a pena privativa de liberdade fixa na sentença condenatória proferida nestes autos, tem-se que a pena arbitrada ao réu prescreveria em quatro anos, conforme se extrai do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Contudo, Lucas era menor de 21 anos na data dos fatos (auto de qualificação à fl. 13), motivo pelo qual o período supra citado deve ser reduzido de metade (artigo 115 do Código Penal).

Ora, se a denúncia foi recebida no dia 15 de janeiro de 2020 (fls. 62/63) e a sentença foi proferida no dia 07/02/2022 (fls. 142/147), tem-se que houve o decurso do tempo necessário para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, que esvaziou o poder punitivo estatal.

Ante o exposto, decreto a extinção da punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA